

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE

La Corte così composta:

dr.ssa Marianna D'Avino Presidente

dr.ssa Maria Grazia Serafin Consigliere rel.

Dr.ssa Francesca Falla Trella Consigliere

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 5393/18 r.g., posta in deliberazione all'udienza del 2 marzo 2023 e vertente

TRA

Parte_1

(Avv. Simona Sabatucci)

PARTE APPELLANTE

E

CP_1

(Avv. Piero Guidaldi)

PARTE APPELLATA

E

CP_2 e CP_3 , nella qualità di eredi di Persona_1 e Persona_2 ;

CP_4 CP_5 , CP_6 e Controparte_7 , nella qualità di eredi di Persona_3

(Avv. Antonio Franzè)

PARTE APPELLATA

OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1755/17 emessa dal Tribunale di Latina

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con sentenza non definitiva n. 2786/2010 il Tribunale di Latina ha respinto la domanda riconvenzionale di usucapione dei beni ereditari proposta da Persona_3 e Persona_1 e le eccezioni di inefficacia e/o di invalidità delle scritture private intercorse con le coeredi Maria e CP_1 , sollevate sempre dai predetti, e ha rimesso la causa sul ruolo per provvedere in ordine alla domanda di divisione ereditaria svolta dall'attrice Parte_1 disponendo una Consulenza tecnica d'ufficio al fine di predisporre un progetto di distribuzione.

Con sentenza definitiva n. 1755/2017 il Tribunale di Latina ha dichiarato improcedibile la domanda di emissione della sentenza di trasferimento delle quote oggetto di divisione e le richieste accessorie (conguagli, rimborsi spese per pratiche amministrative degli immobili, tasse, estinzione mutui); ha rigettato la domanda di restituzione della somma di euro 84.000,00 svolta dai convenuti Per_1 e [...] Persona_3 ; ha disposto la compensazione delle spese di lite.

Parte_1 ha proposto appello avverso la citata sentenza definitiva e ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *““Voglia l'On. Corte d'Appello adita ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta, in riforma della sentenza del Tribunale di Latina, Dott.ssa Cosentino n. 1755/2017, anche in conformità con il contenuto della sentenza parziale n. 2786/2010*

*DICHIARARE attribuite con le scritture private le quote per ognuno degli eredi **Parte_1** , **Persona_3** e **CP_2** in proprio e quale tutore di **CP_3** entrambi quali eredi di **Persona_1** e conseguentemente emettere sentenza che sostituisca l'atto notarile pubblico e trasferisca le quote già oggetto di divisione secondo le previsioni delle scritture private indicate in narrativa e precisamente:*

*a) **Parte_1** Terreno sito in Aprilia della superficie catastale di mq 9.946 distinto in catasto al foglio 53 particella 418 (già 93b), oltre ad immobile sito in Aprilia Via Galileo Ferraris n.14 e precisamente appartamento interno 4 piano primo ancora in corso di costruzione, distinto in catasto al foglio 53 particella 115 sub 6, corte esclusiva distinta in catasto al foglio n.53 particella 115 sub. 9, garage distinto in catasto al foglio 53 particella 115 sub 14 con annessa area comune ai subalterni 14 e 15 distinta in catasto con il subalterno 18 della particella n. 115, quota pari al 25% del terrazzo e delle particelle distinte in catasto al foglio 53 particella 115 sub 2 (scale) e sub 8 (rampa di accesso ai garage).*

*b) **Persona_3** : Terreno sito in Aprilia della superficie catastale di mq 9.358 distinto in catasto al foglio 53 particella 419 (già 93c), oltre ad immobile sito in Aprilia Via Galileo Ferraris n.14 e precisamente appartamento interno 3 piano primo completamente rifinito, distinto in catasto al foglio 53 particella 115 sub 5, corte esclusiva distinta in catasto al foglio n.53 particella 115 sub. 12, garage distinto in catasto al foglio 53 particella 115 sub 17 con annessa area comune ai subalterni 16 e 17 distinta in catasto con il subalterno 19 della particella n. 115, quota pari al 25% del terrazzo e delle particelle distinte in catasto al foglio 53 particella 115 sub 2 (scale) e sub 8 (rampa di accesso ai garage).*

*c) **CP_2** e **CP_3** quali eredi di **Persona_1** Terreno sito in Aprilia della superficie catastale di mq 9.946 distinto in catasto al foglio 53 particella 417 (già 93a), oltre ad immobile sito in Aprilia Via Galileo Ferraris n.14 e precisamente appartamento interno 2 piano terra perfettamente rifinito, distinto in catasto al foglio 53 particella 115 sub 4 corte esclusiva distinta in catasto al foglio*

n.53 particella 115 sub. 10, garage distinto in catasto al foglio 53 particella 115 sub 15 con annessa area comune ai subalterni 14 e 15 distinta in catasto con il subalterno 18 della particella n. 115, quota pari al 25% del terrazzo e delle particelle distinte in catasto al foglio 53 particella 115 sub 2 (scale) e sub 8 (rampa di accesso ai garage). Ordinando la trascrizione presso la Conservatoria competente. CONDANNARE altresì CP_2 in proprio e quale tutore di CP_3, entrambi quali eredi di Persona_1 nonché Persona_3 al versamento in favore della sig.ra Parte_1 della somma di €28.519,95 quale differenza tra il conguaglio ad essa spettante in virtù della scrittura privata del 01 agosto 2000 e il ricavato della vendita dell'immobile al sig. Parte_2, il tutto oltre interessi e rivalutazione dal 01 agosto 2000 data di accordo tra le parti, ovvero dal 07 gennaio 2004, data di vendita al sig. Parte_2.

CONDANNARE CP_2 in proprio e quale tutore di CP_3, entrambi quali eredi di Persona_1 nonché Persona_3 al pagamento in favore della appellante della loro quota, pari ad un terzo ciascuno, delle spese sostenute da quest'ultima per la gestione e la definizione delle pratiche amministrative relative ai beni oggetto di divisione pari ad €6.668,71 complessivamente come accertate e certificare dal CTU. PORRE integralmente a carico di CP_2 in proprio e quale tutore di CP_3, entrambi quali eredi di Persona_1 nonché di Persona_3 le spese di CTU del giudizio di primo grado.

-In via subordinata nella denegata ipotesi di rigetto delle suesposte domande DICHIARARE aperta la successione ereditaria di Controparte_8 ed assegnati i cespiti ereditari con i relativi conguagli in favore degli eredi, in conformità al progetto di visionale redatto dal CTU Geom. Per_4

Il tutto, in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e Cpa come per legge”.

Instaurato il contraddittorio, si è costituita CP_1, che ha concluso come segue: “Voglia l’On. Corte d’Appello adita ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e

reietta, in riforma della sentenza del Tribunale di Latina, Dott.ssa Cosentino n. 1755/2017, anche in conformità con il contenuto della sentenza parziale n. 2786/2010

CONDANNARE [CP_2] in proprio e quale tutore di [CP_3], entrambi quali eredi di [Persona_1] e [Persona_2], nonché [Parte_1] e [Persona_3] al pagamento, in solido tra di loro, ed a favore di [CP_1], della somma di €41.081,81 oltre interessi da calcolarsi dalla data di sottoscrizione della scrittura privata del 25 giugno 1996 fino all'effettivo pagamento sulla somma di €41.081,81 e dal 25 giugno 1996 al 07 gennaio 2004 sulla somma di €4.518,11, con ordine di iscrizione ipotecaria a favore della [CP_1] e solidalmente a carico dei fratelli per i beni attribuiti con la emananda sentenza, sulla base delle scritture private.

In via subordinata DICHIARARE aperta la successione ereditaria di [Per_5] [...] e assegnati i cespiti ereditari con conguagli in favore degli eredi, in conformità al progetto divisionale redatto dal CTU Geom. [Per_4] con conseguente condanna dei Sig.ri [CP_3] e [CP_2], [Persona_3] [...] e [Parte_1] al pagamento in favore della Sig.ra [CP_1] della sua quota ereditaria determinata dal CTU in €45.754,85.

Il tutto con vittoria di spese competenze ed onorari del giudizio oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

In corso di causa si sono costituiti, anche [CP_2] e [CP_3], nella qualità di eredi di [Persona_1] e [Persona_2], nonché [Persona_3] [...] che hanno svolto le conclusioni che seguono: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, reietta e disattesa ogni contraria istanza, confermare la sentenza n° 1755/2017 emessa in data 25 luglio 2017 dal Tribunale di Latina, R.G. 4211/2004, Giudice Dott.ssa Cosentino Francesca, nella parte dichiarativa dell'improcedibilità della domanda di divisione giudiziale trattandosi, con ogni evidenza, di un compendio ereditario interessato da irregolarità e abusi urbanistico/edilizi accertati

dallo stesso C.T.U. nel corso delle verifiche operate sugli immobili costituenti parte dello stesso e, per l'effetto, dichiarare l'improcedibilità anche di tutte le domande accessorie a quella avente per oggetto l'emissione di sentenza per il trasferimento delle quote oggetto di divisione, inclusa quella relativa ai conguagli e alla restituzione e conseguente imputazione alla dividenda massa ereditaria della somma innanzi indicata. In ogni caso, vittoria nelle spese e compensi professionali relativi al doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dell'Avv. Antonio Franzè che si dichiara antistatario.

All'udienza del 16 giugno 2022 il giudizio è stato interrotto stante la dichiarazione dell'intervenuto decesso resa dal Difensore di Persona_3.

In esito alla riassunzione su impulso di CP_1, si sono costituiti gli eredi di Persona_3, nelle persone di CP_4, CP_5, CP_6 e Controparte_7 che hanno fatto proprie le considerazioni e le conclusioni svolte dal dante causa.

Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe.

Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia *per relationem* all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.

La presente controversia ha ad oggetto la divisione dell'eredità dei coniugi Per_6 [...] e Controparte_8 tra i figli CP_1, Maria, Per_1 e Persona_3. In particolare, Parte_1 ha agito in giudizio per ottenere la pronuncia della sentenza che tenesse luogo della divisione delle quote, secondo le pattuizioni intercorse tra i coeredi con le scritture in data 30 giugno 1978, 25 giugno 1996, 4 dicembre 1996 e 1° agosto 2000, mai formalizzate innanzi ad un notaio, e la condanna al pagamento dei conguagli; CP_1 ha aderito alla domanda della sorella Maria, e ha chiesto, a sua volta la condanna al versamento delle somme dovute in virtù della divisione; Per_1 e Persona_3 hanno eccepito l'inefficacia delle citate scritture in

quanto non sottoscritte da tutti gli eredi e hanno chiesto l'accertamento dell'intervenuta usucapione della quota di *Parte_1* e la condanna della predetta alla restituzione della somma di € 84.000,00.

Con la sentenza non definitiva n. 2786/10 il Tribunale di Latina ha respinto la domanda di usucapione e l'eccezione di inefficacia delle scritture intercorse tra i fratelli, con statuizioni non impugnate e passate, quindi, in giudicato.

Con la sentenza definitiva n.1755/17, gravata in questa sede, il Tribunale di Latina ha dichiarato l'improcedibilità della domanda di trasferimento delle quote proposta da *Parte_1* (e, per l'effetto, di quella di condanna al pagamento dei conguagli svolta dall'attrice e da *CP_1*), in quanto dalla Consulenza tecnica d'ufficio espletata a seguito della rimessione della causa sul ruolo era emersa l'abusività di alcuni dei cespiti caduti in successione, e ha respinto la domanda di condanna al pagamento della somma di € 84.000,00 svolta da *Per_1* e *Persona_3* nei confronti di *Parte_1* .

La prima censura con la quale la parte appellante assume che il Tribunale avrebbe errato nell'applicare la disciplina di cui all'art. 17 l. 47/85 agli atti *mortis causa* va disattesa.

Posto che è pacifico ed è emerso dalla Consulenza tecnica d'ufficio che alcuni dei beni oggetto della divisione sono abusivi, la decisione assunta dal giudice di primo grado appare rispettosa del principio sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione secondo cui *“gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 (già art. 17 della legge n. 47 del 1985) e dall'art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985, per gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti, ove da essi non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria.* (Cass. Sezioni Unite 25021/19).

Ne consegue che *“quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio”*.

Per l'effetto, il Tribunale non ha esaminato affatto le domande di pagamento dei conguagli, in quanto strettamente correlate all'assegnazione delle quote.

La decisione appare, quindi, corretta ed essendo stata espressa in termini di improcedibilità non arreca alcun pregiudizio alle parti che, una volta conseguita la regolarità urbanistica dei beni, potranno dare corso alla divisione e ai relativi pagamenti.

Tale considerazione consente di superare la seconda censura mossa dalla parte appellante, secondo cui il Tribunale avrebbe contraddetto le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva n. 2786/10 di accertamento della validità ed efficacia delle scritture private intercorse tra i fratelli per la divisione del compendio ereditario.

In realtà, con la pronuncia non definitiva il giudice di primo grado si è limitato ad affrontare la questione relativa all'asserita inefficacia delle scritture per difetto di sottoscrizione di alcuni dei coeredi, respingendo la relativa eccezione, ma non ha esaminato affatto il profilo afferente alla validità dell'oggetto delle scritture, in relazione al quale ha, infatti, rimesso la causa sul ruolo per dare ingresso alla Consulenza tecnica d'ufficio.

La sentenza non definitiva non ha, quindi, alcun effetto preclusivo in relazione alla questione affrontata in questa sede in quanto, non appena saranno rimossi gli ostacoli di carattere urbanistico che non consentono di dare attuazione alle scritture, le stesse potranno avere esecuzione, essendone stata definitivamente accertata l'efficacia e l'opponibilità a tutti i coeredi.

L'ulteriore richiesta, svolta in via subordinata, di dichiarare aperta la successione ereditaria di *Persona_5* e di assegnare i cespiti ereditari con i relativi congruaggi, in conformità del progetto divisionale redatto dal C.T.U. geom. *Per_4* non può infine trovare ingresso per le medesime ragioni sopra indicate.

Il progetto di cui la parte appellante invoca l'adozione è, infatti, relativo all'intero compendio ereditario, comprensivo delle quote corrispondenti ai beni privi di regolarità sotto il profilo urbanistico, con la conseguenza che la domanda reiterata in questa sede incontra le medesime ragioni di improcedibilità di quella relativa all'attuazione delle scritture.

L'appello va, dunque, respinto.

Del pari infondato è l'appello incidentale proposto da *CP_1* che, aderendo alle prospettazioni difensive di *Parte_1*, ha chiesto la condanna al pagamento della somma di € 41.081,81 sulla base delle suindicate scritture private.

Invero, *CP_1* ha ceduto la propria quota ai fratelli ma la pretesa di riconoscimento del prezzo di cessione presuppone il corretto perfezionamento della divisione, cosicché risente della questione di improcedibilità sopra esaminata e potrà trovare ingresso solo all'esito della regolarizzazione del compendio ereditario.

L'appello incidentale deve essere, per l'effetto, respinto.

Passando all'esame della comparsa di costituzione depositata dagli eredi di *Per_3* [...] e di *Persona_1*, gli stessi hanno rappresentato che analoga pronuncia d'improcedibilità (e non anche quella di rigetto adottata dal Tribunale) doveva essere

resa in ordine alla domanda riconvenzionale di condanna alla restituzione della somma di € 84.000,00.

Innanzitutto, benché la parte appellata non abbia formalmente dichiarato di proporre appello incidentale, soccorre il principio secondo cui *“per la proposizione dell'appello incidentale della parte non totalmente vittoriosa in primo grado non occorrono formule sacramentali, essendo sufficiente che dal complesso delle deduzioni e delle conclusioni formulate dall'appellato nella comparsa di risposta risulti in modo non equivoco la sua volontà di ottenere la riforma della decisione del primo giudice”* (Cass. 21615/04).

Al riguardo, dal tenore degli scritti difensivi e dalla richiesta di confermare la pronuncia di improcedibilità resa dal Tribunale dichiarando, per l'effetto, *“l'improcedibilità anche di tutte le domande accessorie a quella avente per oggetto l'emissione di sentenza per il trasferimento delle quote oggetto di divisione, inclusa quella relativa ai conguagli e alla restituzione e conseguente imputazione alla dividenda massa ereditaria”*, appare evidente il riferimento alla somma di € 84.000,00 richiesta in primo grado in via riconvenzionale.

Deve, dunque, ritenersi che la parte appellata, sia pure senza fare ricorso a formule sacramentali, abbia chiesto che, in riforma della pronuncia, la dichiarazione d'improcedibilità venisse estesa all'importo di € 84.000,00 preteso in restituzione.

Come eccepito da Maria e CP_1, l'appello incidentale deve essere dichiarato, tuttavia, inammissibile, in quanto la costituzione degli appellati è avvenuta il 7 ottobre 2020, ben oltre l'udienza di comparizione delle parti fissata per il 18 febbraio 2019, e quindi tardivamente.

L'esito complessivo del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.

Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico dell'appellante principale e di quelli incidentali.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:

1. Rigetta l'appello principale proposto da *Parte_1* ;
2. rigetta l'appello incidentale proposto da *CP_1* ;
3. dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da *CP_2* ,
CP_3 , *CP_4* , *CP_5* , *CP_6* e *[...]*
CP_7
- 4.- compensa le spese del grado tra tutte le parti;
- 5.- dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico dell'appellante principale e degli appellanti incidentali.

Roma, così deciso nella camera di consiglio dell'8 giugno 2023

Il Consigliere estensore

La Presidente

Dr.ssa Maria Grazia Serafin

Dr.ssa Marianna D'Avino